

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 채무관계자 채무조정 · 확인재산 관련 업무 불철저
2. 소관부점 : oooo부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 채권정리 · 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제2항 및 제17조 제1항에 따르면 채무관계자가 ① 일시상환 시 3개월 이내에 채무부담액을 전액 상환하지 않는 경우, ② 분할상환 시 1회차 분할상환금을 5영업일 이내 상환하지 않는 경우 채무조정 효력이 상실된다고 되어 있고

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 ③ 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 채무조정 효력을 상실시키고, 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「재산조사업무요강」 제5조 제1항, 제3항에 따르면 공공정보를 통한 재산조사 결과, 회수가능액이 있는 경우 확인재산²³⁾으로 취급하여 법적조치를 하여야 한다고 되어 있다.

23) 「재산조사업무요강」 제2조 제1호에 따른 ‘확인재산’의 정의는 ‘채권보전조치 대상이 되는 재산으로 공공정보 수집 등을 통해 보유 사실이 확인된 부동산 등 재산’을 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 0000부점의 채무조정 약정채권 관리 및 확인재산 법적조치 현황을 점검한 결과

(1) 채무조정 효력상실 채무관계자 등 확인재산 법적조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 채무자는 ‘000 제0동 제0층 제0호(집합건물)’를 0000.00.00. 00백만 원으로 매수, 해당 확인재산이 0000.00.00. 채권관리시스템에 등록되었는데

해당 채권은 채무조정 이후 연체로 0000.00.00. 채무조정 효력상실 되어 해당 재산(회수가능액 약 00백만 원, [표 3] 참고)에 대한 채권보전조치 등을 해야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하고 있지 않는 등

[표 3] 채무자 000 채권 사례(2025. 6. 26. 기준)

(단위: 천 원)

“기재생략”

* 0000년 아파트실거래가 00백만 원(선순위 없음)

[별지 4] “채무관계자 확인재산 법적조치 및 후속조치 불철저 명세”와 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 채권보전조치 또는 강제집행을 하지 않은 00건(회수가능금액 00백만 원)이 확인되었다.

(2) 채무조정 효력상실 채무관계자 등 가압류 이후 후속조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 연대보증인 000이 0000.00.00.임의경매로 매수한 ‘000 제000동 제0층 제000호(집합건물)’의 재산평가액은 00백만 원([표 4] 참고)으로 보전조치 실익이 있어 00부점은

0000. 00. 00. 가압류(00지법 0000 00 00000 청구금액 00백만 원)하였는데도 이후²⁴⁾ 강제경매 등 후속조치를 하지 않고 있는 등

[표 4] 채무자 000 채권 사례(2025. 6. 26. 기준) (단위: 천 원)

“기재생략”

* 0000년 부동산테크 평균가격 000천 원 - 선순위 근저당권 000천 원

[별지 4] “채무관계자 확인재산 법적조치 및 후속조치 불철저 명세”와 같이 가압류 이후 강제집행 등 후속조치를 취하지 않은 0건(총 가압류 금액 00백만 원, 회수가능금액 00백만 원)이 확인되었다.

(3) 채무조정 효력상실 채무관계자 등 제3자 경매 배당요구 신청 등 필요

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○, 원리금 00백만 원)의 경우 채무자는 ‘000 제0층 제000호(집합건물)’를 0000. 00. 00. 00백만 원으로 매수, 해당 확인재산이 0000. 00. 00. 채권관리시스템에 등록되었는데

해당 채권은 채무조정 이후 연체로 0000. 00. 00. 채무조정 효력상실 되었으므로 해당 재산(회수가능액 약 00백만 원²⁵⁾)에 대한 채권보전조치 등을 해야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하고 있지 않은 반면, 0000에서 강제경매²⁶⁾를 신청, 배당요구 종기일이 0000. 00. 00.로 지정 되었으므로 배당요구 신청·보전조치를 진행할 필요가 있는 등

24) 해당 채무자는 0000.00.00.(000 관련 차주는 0000.00.00.) 채무조정 약정체결 후 연체로 0000.00.00.(000 관련 차주는 0000.00.00.) 채무조정 효력상실 됨
25) 0000년 매수 00백만 원, 임차보증금 00백만 원 및 제3자 청구액 안분 등을 감안하여 추정
26) 00지법 0000 00 00000

[표 5]와 같이 채무자 확인재산에 대한 제3자 경매가 진행되고 있어 배당요구 신청·보전조치 진행이 필요한 0건이 확인되었다.

[표 5] 채무자 확인재산 제3자 경매 현황(2025. 6. 26. 기준)

(단위: 백만 원)

순 번	차주번호 (대표 1건만 기재)	확인재산	배당요구 종기일	회수 가능액	원리금
--------	---------------------	------	-------------	-----------	-----

“기재생략”

* 0000년 실거래가 00백만 원, 임차보증금 00백만 원 및 제3자 가압류 등을 감안하여 추정

(4) 채무조정 약정채권 관리 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 채무조정 이후 0000.0월말 기준 연체일이 00일인데도 채무조정 효력을 상실처리하지 않아 감사일 현재까지 채무조정 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있었고

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 일시상환 채무조정 약정체결 이후 감사일 현재까지 상환내역이 없는데도 약정상태가 ‘승인’으로 되어 있는 등

[별지 5] “채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 채무조정 효력 상실처리를 하지 않았거나 채무조정 상태를 ‘완제’로 변경하지 않은 총 00건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 0000부점은 감사결과를 수용하면서 회수실익 있는 확인재산 총 00건에 대한 법적조치 등의 적절한 조치와 채무조정 효력상실

등이 필요한 00건에 대해 신속히 업무처리하고, 향후 채권 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 채무관계자 확인재산에 대하여 법적조치 업무와 채무조정 채무자에 대하여 채무조정 효력 상실 및 완제 처리를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며
(주의)

① 실익있는 재산 00건(회수가능금액 00백만 원)에 대한 법적조치 진행,
② 이미 가압류한 재산 중 실익있는 0건(회수가능금액 00백만 원)에 대한 강제경매 등 후속조치 진행, ③ 제3자 강제경매가 진행중인 0건에 대한 배당요구 등 채권회수조치 방안과 ④ 채무조정 효력 상실 대상 및 완제 변경 대상 총 00건의 경우 각각 채무조정 효력 상실 및 채무조정 상태를 완제로 변경하는 등 적절한 채무조정 약정채권 관리방안을 마련 하시기 바랍니다. (통보)